

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6673/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
กบินทร์บุรี

นาย ช่วย ศรีพนมมาศ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

แม้การที่จำเลยแจ้งแก่ ช.และสืบตำรวจตรีท. ว่าจำเลยไม่ได้เป็นคนเอาเครื่องรับโทรทัศน์ไป แต่เป็นคนช่วยถอดเครื่องรับโทรทัศน์ออกมาจะเป็นเพียงคำบอกเล่าของจำเลยก็ตาม แต่คำบอกเล่าของจำเลยดังกล่าวเป็นการกล่าวร้ายเสียประโยชน์และไม่เป็นคุณแก่ตน ย่อมมีน้ำหนักที่จะรับฟังประกอบพฤติการณ์แวดล้อมอื่นได้การที่จำเลยนำสืบตำรวจตรีท.ไปจับกุมส.แล้วต่อมาส. ให้การรับสารภาพและศาลพิพากษาลงโทษไปแล้วพฤติการณ์ที่จำเลยเดินไกลที่เกิดเหตุและรับว่าช่วยถอดเครื่องรับโทรทัศน์ไปจากที่เกิดเหตุ ฟังได้ว่าจำเลยร่วมกับส. ลักทรัพย์ของผู้เสียหายไป

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334, 335(2) (7), 336 ทวิ, 83 ให้จำเลยร่วมกับนายสมหวังคืนหรือไ้ราคาเครื่องรับโทรทัศน์ที่ยังไม่ได้คืนจำนวน 7,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(2)(7) ประกอบมาตรา 83 จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน ให้จำเลยร่วมกับจำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 806/2537 ของศาลชั้นต้น คืบหรือใช้ราคาเครื่องรับโทรทัศน์ที่ยังไม่ได้คืนจำนวน 7,000 บาท แก่ผู้เสียหายข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง นายสมหวัง บุญธรรมวัฒน์ จำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 806/2537 ของศาลชั้นต้น ลักเอาเครื่องรับโทรทัศน์ของนายธรรมบุญ แก้วอบเชย ผู้เสียหายที่อยู่ในรถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน 30-2740 กรุงเทพมหานครซึ่งประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำอยู่ริมถนนไปโดยทุจริต

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยร่วมกับนายสมหวังลักทรัพย์ผู้เสียหายตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ โจทก์มีนายสมชาติ ตั้งเจริญพูลผล เป็นพยานเบิกความว่าพยานมีอาชีพรับจ้างยกรถที่ประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 เวลาประมาณ 5 นาฬิกา พยานรับแจ้งจากเจ้าพนักงานตำรวจว่ามีรถยนต์โดยสารตกเหว จึงนำรถยกไปที่เกิดเหตุและนำลวดไปผูกเพื่อจะลากรถยนต์โดยสารขึ้นมาแต่ลวดขาดจึงให้เด็กรถกลับไปบ้านนำรถยกคันใหม่มา ขณะที่พยานนั่งเฝ้ารถยนต์โดยสารอยู่เวลาประมาณ 9 นาฬิกาได้พบผู้หญิงประมาณ 4 ถึง 5 คน บอกพยานว่ามีคนขโมยเครื่องรับโทรทัศน์ในรถยนต์โดยสาร พยานจึงเดินไปดู

บริเวณที่รถยนต์โดยสารพลิกคว่ำ ขณะนั้นยังมีคนอยู่บริเวณดังกล่าวพยานจึงพูดขึ้น
ลอย ๆ ว่า "อย่ามาเอาของเขาไปเนื่องจากร้อยเวรได้ถ่ายรูปไว้แล้ว" สักครู่หนึ่งจึงมี
จำเลยและชายอีกคนหนึ่งเดินขึ้นมาจากจุดเกิดเหตุ แล้วจำเลยขับรถจักรยานยนต์ไป
ทางบริเวณอำเภอปักธงชัย สักครู่กลับมาหาพยานอีกและพูดว่า "สักครู่มีคนเอาเงินมา
ให้ 100 บาท หรือไม่" พยานตอบว่าไม่รู้เรื่องแล้วจำเลยได้ขับรถจักรยานยนต์ขึ้น
ภูเขาไปทางบริเวณอำเภอปักธงชัย และกลับมาหาพยานอีกแล้วถามว่า "เขาเอาเงิน
ของผมไป 300 บาท ผมจะมาเอาเงินของผมคืน" พยานไม่รู้ว่าเป็นคนเอาเงิน
ของจำเลยไป พยานได้บอกกับจำเลยว่า "หากเอาของเขาไปก็เอามาคืนซะเนื่องจาก
เขาถ่ายรูปไว้แล้ว" จำเลยบอกว่าไม่ได้เป็นคนเอาเครื่องรับโทรทัศน์ไปแต่เป็นคนช่วย
ถอดเครื่องรับโทรทัศน์ออกมาเท่านั้น หลังจากนั้นจำเลยได้ขับรถจักรยานยนต์ไป
พยานจำเลยหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่จำเลยขับได้คือ หมายเลขทะเบียน
บุรีรัมย์ ฉ-5516 จึงแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจทราบ และสืบตำรวจตรีเทพจักร สังข์
ศิริ เบิกความสนับสนุนว่าขณะที่พยานออกตรวจบริเวณถนนสาย 304 พบรถ
จักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน บุรีรัมย์ ฉ-5516 จอดอยู่ข้างทางซึ่งหมายเลข
ทะเบียนตรงกับที่รับแจ้งว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่ลักเครื่องรับโทรทัศน์จึง
ทำการจับกุมจำเลย ขณะที่นำจำเลยไปที่สถานีตำรวจ จำเลยบอกว่านายสมหวังเป็น
คนลักไป โดยจำเลยเป็นผู้ช่วยงัดเอาเครื่องรับโทรทัศน์ออกมาจากรถยนต์โดยสาร
จำเลยได้พาพยานไปชี้ที่ซึ่งนายสมหวังหลบซ่อนอยู่ พยานได้ทำการจับกุมนาย
สมหวังแล้วแจ้งข้อหาว่าจำเลยกับนายสมหวังร่วมกันลักทรัพย์ผู้อื่นจำเลยและนาย
สมหวังให้การรับสารภาพตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.1 เห็นว่า พยานทั้ง
สองไม่เคยรู้จักและไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อนเบิกความสอดคล้องตรงกัน
น่าเชื่อว่าเบิกความตามความเป็นจริงแม้จำเลยจะบอกพยานทั้งสองว่าจำเลยไม่ได้
เป็นคนเอาเครื่องรับโทรทัศน์ไปแต่เป็นคนช่วยถอดเครื่องรับโทรทัศน์ออกมาเท่านั้น
ซึ่งเป็นเพียงคำบอกเล่าของจำเลย แต่คำบอกเล่าของจำเลยดังกล่าวเป็นการกล่าวร้าย

เสียประโยชน์และไม่เป็นคุณแก่ตน มีน้ำหนักที่จะรับฟังประกอบพฤติการณ์แวดล้อม
อื่นได้ และการที่จำเลยนำสืบตำรวจตรีเทพจักรไปจับกุมนายสมหวังแล้วต่อมานาย
สมหวังให้การรับสารภาพและศาลพิพากษาลงโทษไปแล้ว พฤติการณ์ที่จำเลยเดินไถ่
ที่เกิดเหตุและรับว่าช่วยถอดเครื่องรับโทรศัพท์นี้ไปจากที่เกิดเหตุ จึงน่าเชื่อว่าจำเลย
ร่วมกับนายสมหวังลักทรัพย์ของผู้เสียหายไป ที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยลงลายมือชื่อใน
บันทึกการจับกุมโดยไม่ทราบข้อความนั้นเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีน้ำหนักเพียงพอ
ที่จะหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลย
ได้ร่วมกับนายสมหวังลักทรัพย์ของผู้เสียหายไปจริง

พิพากษากลับ

(เหลือก ไทรวิจิตร-สมบัติ เดี่ยววิเศษ-สภนธ์ กฤตยาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ